

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2020-1-1]대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

《[문제1] A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다.甲사는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 B시설)의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲사가 체결한 B시설 위·수탁 운영 협약서에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲사가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲사로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 C시설) 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 이 사건 대체인력 투입이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲사는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법 제43조를 위반한 행위라고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

**I. 문제의 제기**

-사안에서 A사가 B시설의 파업 기간 중 대체인력을 투입한 상황이다. 쟁점으로 본사 소속 기술팀 직원과 동일 법인 내 다른 사업장인 C시설 소속 운전원의 투입이 당해 사업과 관계없는 자의 대체에 해당하는지, 파업 직전 C시설 결원충원 명목으로 채용된 신규 운전원을 B시설에 투입한 행위가 실질적인 대체근로 목적의 신규채용 제한 위반에 해당하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 위반이라는 노동조합 주장의 타당성에 관하여 논한다.

**II. 쟁의행위 기간 중 대체근로 제한의 법리**

**1. 대체근로 제한의 취지 및 대상**

**(1) 규정의 취지**

-노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 없도록 제한한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고, 노사 간 무기대응의 원칙을 실현하여 노사자치의 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

**(2) 당해 사업과 관계없는 자의 범위**

-여기서 당해 사업이라 함은 개인사업체 또는 독립된 법인격을 갖춘 회사 등과 같이 경영상의 일체를 이루면서 계속적·유기적으로 운영되고 전체로서의 독립성을 갖춘 하나의 기업조직을 의미한다. 따라서 법인격을 같이하는 단일 기업 내에서 본사나 다른 지사, 공장 등 소속 사업장이 다르더라도 이들은 모두 동일한 사업에 해당한다. 결국 동일 기업 내의 다른 사업장 소속 근로자나 비조합원은 당해 사업과 관계있는 자에 해당하므로 이들을 쟁의행위로 중단된 업무에 대체 투입하는 것은 원칙적으로 허용된다.

**2. 쟁의행위 기간 중 신규채용 제한과 결원충원**

**(1) 신규채용 제한의 원칙**

-노조법 제43조 제1항은 쟁의행위 기간 중 채용 자체를 제한한다. 대법원은 사용자가 노동조합이 쟁의행위에 들어가기 전에 근로자를 새로 채용하였다 하더라도, 그것이 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가한 근로자들의 업무를 수행케 하기 위한 목적이었다면 이는 쟁의권 침해를 목적으로 한 것으로서 노조법 위반죄를 구성한다고 판시한다.

**(2) 예외적 허용 및 판단 기준**

-다만 자연감소에 따른 인원충원 등 쟁의행위와 무관하게 정당한 인사권 행사로 이루어지는 신규채용은 쟁의행위 기간 중이라도 허용된다. 채용행위가 정당한 결원충원인지 혹은 대체근로 목적의 위법한 신규채용인지 여부는 표면상의 이유만을 볼 것이 아니라 종래의 인력충원 과정·절차 및 시기, 인력부족 규모, 결원 발생 시기 및 그 이후 조치 내용, 쟁의행위 기간 중 채용의 필요성, 신규채용 인력의 실제 투입 시기와 배치 업무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

**III. 사안의 적용**

**1. 본사 소속 기술팀 직원 및 C시설 소속 운전원의 투입★**

-B시설을 수탁 운영하는 A사는 단일한 법인격을 가진 기업이므로 본사, B시설, C시설은 하나의 당해 사업으로 포섭된다. 따라서 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명은 모두 당해 사업과 관계있는 자에 해당한다. 이들이 파업 중인 B시설의 업무를 대체하여 가동에 참여한 행위는 노조법 제43조 제1항에 위배되지 않는 적법한 대체근로에 해당한다.

**2. 신규 채용된 운전원 1명의 투입**

**(1) 신규채용의 목적성 판단**

-A사는 2020. 6. 5. 신규 운전원을 채용하였으며, 이는 2차 총파업 개시일인 6. 10. 직전이다. 당시 A사는 이미 임금교섭이 결렬되어 1차 경고파업을 겪었고 총파업이 강행될 것을 충분히 예견할 수 있는 상황이었다. 또한 6개월 전에 발생한 퇴직자 결원을 오랜 기간 방치하다가 파업 직전에 이르러서야 전격적으로 충원한 점은 시기적으로 석연치 않다.

**(2) 실제 배치 및 대체 투입의 위법성**

-가장 결정적으로, 이 근로자는 C시설의 결원충원 명목으로 채용되었음에도 불구하고 채용 직후 원래의 예정 근무지인 C시설이 아닌 파업으로 중단된 B시설에 대체인력으로 투입되었다. 이는 표면상 결원충원의 형식을 취했으나 실질적으로는 B시설의 쟁의행위를 상쇄·무력화하기 위한 대체근로 목적으로 신규 채용한 것으로 봄이 타당하다. 따라서 이 부분 대체인력 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 행위이다.

## IV. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명을 투입한 조치는 당해 사업 내의 인력을 활용한 것으로서 적법하다. 그러나 C시설의 결원충원을 명목으로 채용하여 파업 중인 B시설에 투입한 신규 운전원 1명의 채용 및 대체 투입 행위는 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 하기 위한 목적으로서 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 노조법 제43조를 위반하였다는 노동조합의 주장은 신규 채용된 운전원 1명의 투입 부분에 한하여 타당하다.

### <보충 - 본사, C시설의 근로자 모두 당해 사업과 관계 없는 자로 간주>

#### I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 B시설에서 노동조합의 쟁의행위로 인하여 소각로 가동이 중단되는 상황을 방지하기 위하여, 본사 소속 기술팀 직원, 다른 위탁시설(C시설) 소속 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 일부 소각로를 가동한 것이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제43조가 금지하는 쟁의행위 기간 중 대체인력 투입에 해당하는지 여부가 문제된다. 특히, 대체인력 투입 금지의 원칙과 그 예외인 생명보호 및 안전유지 또는 필수공익사업의 맥락에서 본 사안을 평가해야 한다.

#### II. 관련 법리

##### 1. 노조법 제43조의 취지

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가하지 아니하는 자를 제외하고, 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하여 쟁의행위로 중단된 업무를 수행하게 하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 쟁의행위를 무력화하는 사용자의 자의적 대체인력 투입을 방지하여 단체행동권의 실효성을 보장하기 위한 것이다.

##### 2. 대체인력 투입의 제한 범위

- 판례와 학설에 따르면, 대체인력 투입 금지는 쟁의행위로 중단된 업무를 직접 수행하는 행위를 대상으로 한다. 따라서 통상적 경영 유지나 안전관리, 시설 보호를 위한 최소한의 조치는 허용될 수 있으나, 쟁의행위의 목적을 무력화할 정도의 실질적 업무대체는 원칙적으로 금지된다.

##### 3. 예외 - 필수공익사업

- 노조법 제43조 제3항은 필수공익사업의 사용자가 쟁의행위 기간 중에 한하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체하거나 그 업무를 도급 또는 하도급 주는 경우에는 적용하지 아니한다고 규정한다. 동법 제71조 이하에서 규정한 필수공익사업의 경우에는 일정 범위의 업무를 유지하기 위한 긴급조치 및 쟁의행위 제한이 인정된다. 다만, 폐기물 소각업은 노조법상 필수공익사업에 해당하지 않는다. 따라서 본 사안에서 문제되는 것은 오로지 생명·안전 확보 목적의 최소한 조치인지 여부이다.

#### III. 사안의 적용

##### 1. A사의 대체인력 투입 사유

- A사는甲시와의 협약에 따라 소각로를 24시간 가동할 책임이 있으며, 가동중단 시 손실비용을 부담하게 된다. 따라서 경영상 손실을 방지하고 시민 생활의 불편을 최소화하기 위하여 일부 소각로를 유지 가동한 것이다. 그러나 이는 기본적으로 경영상 목적 내지 이익 보호 목적일 뿐, 노조법 제43조 제2항이 인정하는 생명·신체 보호, 기계 안전 확보 목적과는 구별된다.

##### 2. 투입된 인력별 평가

###### (1) 본사 소속 기술팀 직원★

- 이들은 B시설 근무자가 아닌 관계없는 자로서 쟁의행위 업무를 대체한 것으로 평가된다. 이는 노조법 제43조 제1항 위반에 해당한다.

###### (2) C시설 소속 근로자★

- 이들 역시 당해 쟁의행위와 관계없는 사업장 소속 근로자이므로, 대체인력에 해당한다. 이는 법 위반 소지가 크다.

###### (3) 신규 채용 근로자

- 쟁의행위 직전에 충원된 신규 채용자는 사실상 쟁의행위 대응을 위한 대체인력 확보 성격을 가진다. 판례는 이 경우 원칙적으로 제43조 위반으로 본다.

##### 3. 생명·안전 유지 여부

- 폐기물 소각시설의 가동 중단이 즉각적으로 근로자나 시민의 생명·신체에 중대한 위험을 야기한다고 보기는 어렵다. 쓰레기 수거 지연, 생활불편, 악취 발생 등은 가능하나, 이는 생명·안전 보호에 해당하지 않는다. 또한, 기계의 안전성 확보 역시 운전중단 자체로 곧바로 위험이 발생한다고 보기 어렵고, 정지·보존 조치를 통해 관리가 가능하다. 따라서 본 사안의 대체인력 투입은 정당화될 수 없다.

##### 4. 노조법 위반 여부

- 결국 A사가 본사 기술팀, C시설 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 노동조합의 쟁의행위 실효성을 약화시키는 행위로서 부당노동행위성도 문제될 수 있다.

## IV. 결론

- A사가 B시설의 쟁의행위 기간 동안 본사 직원, 다른 시설 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 원칙적으로 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 생명·신체 보호 또는 기계 안전 확보를 위한 불가피한 조치로 보기 어렵고, 폐기물 소각업은 필수공익사업에도 해당하지 않는다. 따라서 노동조합의 주장은 정당하며, A사의 조치는 위법한 대체인력 투입으로 평가된다.